

감사결과 처분요구서

- ☆☆지구 부정정보도 관련 특정감사 -

2025. 1.

감 사 실
[기 술 감 사 부]

한국농어촌공사 감사

(경고) 요구

제 목 설계변경 등 공사감독 업무 소홀

해당부서 ★★지역본부 ○○○○지사

조치부서 ●●●●처

내 용

1. 업무개요

★★지역본부 ○○·○○지사(이하 ‘○○○○지사’라 한다)에서는 기후 변화의 영향에 따른 해안 침식·지반유실 방지로 방조제 안정성을 확보하기 위해 [표 1]과 같이 ☆☆지구 국가관리 방조제개보수사업(이하 “☆☆지구”라 한다)을 시행하고 있으며 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

지사명 (본부명)	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)	
○○·○○ (★★)	☆☆ (국가관리 방조제개보수)	(주)○○○○○○○ ¹⁾ (◇◇◇)	2021. 9. 13.	5,197,725	2024.12.20.

자료: 지사 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사내용

지사명	지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	총사업비 (백만 원)
○○·○○	☆☆	103ha	해측사면 근고공 보강(L=490m), 수제공 보수·보강(L=244.3m)	7,738

자료: 지사 제출자료 재구성

1) (주)○○○○○○○ : ◆◆광역시 □□ ■■■로 469(△△△△△△ 7층)

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 설계변경 미이행에 관한 사항

公社「공사감독업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토) 및 제33조(설계변경 관리)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하고 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치 여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

공사 시행과정에서 설계변경이 필요한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「총사업비 관리지침」, 「농업생산기반정비사업 총사업비 관리지침」 등 관련 규정에 따라 처리하도록 규정하고 있다.

그리고 기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 시공방법 및 투입자재 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 설계변경을 통해 계약금액을 조정하도록 규정하고 있고

같은 조건 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급)에 따르면 설계변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 기성대가 신청시 개산급신청사유를 서면으로 작성하여 첨부하도록 규정하고 있다.

따라서, 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등에 따라

공사를 감독하여야 하고, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 공사 시행과정에서 설계변경을 실시하고 이에 따라 계약금액을 조정하거나

부득이하게 설계변경 없이 기성대가를 지급하는 경우에는 기성대가 신청시 개산금신청사유를 서면으로 작성하여 첨부하여야 했다.

그런데 시공업체에서 [표 3]과 같이 설계변경 필요성에 대한 실정 보고를 2022년부터 총 3회에 걸쳐서 공사감독원에게 요청하였음에도 불구하고

[표 3] 실정보고 총괄표

실정보고일	실정보고내용	검토일	감독원 검토서 주요 내용	검토자	비고
2022.7.11.	- ▲▲군 내 임시 사토장 사석(유용) 반입 건 ※ 금액 160백만 원	2022.7.13.	- 사석반입은 타당하나 공사비는 반입 완료 후 재산정 필요	4급 ▽▽▽ (공사감독)	
2023.10.23.	- 한지여건 변동에 따른 4호 수제공 추가물량 반영 요청 건 ※ 증액 213백만 원	2023.11.1.	- 하상 실측결과 추가물량 반영이 타당하여 향후 설계변경 예정	3급 ▼▼▼ (공사감독)	
2024.7.25	- 한지여건 변동에 따른 1,2,3호 수제공 추가물량 반영 요청 건 ※ 증액 2,830백만 원	2024.8.21.	- 해수유동에 따른 수치 재해석을 통해 수제공 연장 최종 결정 후 설계변경 예정	6급 ◁◁◁ (공사감독)	

자료: 부서 제출자료 재구성

해당 공사감독원(4급 ▽▽▽ 등 3인)은 감사일 현재(2024. 12. 5.)까지 낙찰차액 조정(1회)와 물가변동(5회)에 대한 설계변경²⁾만 실시하고, 시공업체에서 요청한 실정보고 내용에 대해서는 ‘설계변경 예정’이라는 검토의견서만 송부한 채 설계 변경 절차를 이행하지 않았다.

그리고 ▲▲군에서 자체 사업현장 사토장 활용 요청³⁾에 따라 2022. 10. 6.부터 2023. 2. 14.까지 당초 순 사석 물량 22,529m³ 중 5,039m³를 유용사석으로 대체

2) 낙찰차액 조정 1회(‘21.9.29.), 물가변동 4회(‘22.7.1, ‘22.11.30, ‘23.6.29, ‘24.3.28.)

3) ▲▲군 건설과-15375(2021.11.29.)호. (◆◆시 종합감사 조치사항 협조요청)

하여 반입하였음에도

해당 공사감독원⁴⁾은 연도말 준공 과정에서 유용사석과 순사석 반입물량의 확정 지연, 현지여건 변동으로 인한 사석 추가 투입 등으로 「(계약예규)공사계약 일반조건」에 따라 설계변경을 미쳐 실시하지 못하고

실제 반입한 유용사석을 순사석 단가로 정산하여 [표 4]와 같이 총 공사비 160백만 원 상당액을 시공업체에게 잘 못 지급한 사실을 확인하였다.

[표 4] 유용사석 단가 미조정 공사비

(금액단위: 백만원)

구분	정 산 액(A)			정 당 액(B)			지급오류액 (B - A)	비고
	계	순사석	유용사석	계	순사석	유용사석		
계	859	859	-	699	528	171	△160	
2022년	592	592	-	544	426	118	△48	
2023년	267	267	-	155	102	53	△112	

자료: 지사 제출자료 재구성

공사감독원(4급 ▽▽▽) 문답 결과 2022년도에는 유용사석이 전량 반입되지 않아 골재원 정리 및 사석 선별 작업 등 추가 비용이 발생할 수 있어 공사비 변경 금액에 대해서 정확하게 산출할 수 없어 개산급⁵⁾으로 기성금액을 확정하였고,

유용사석이 전량 반입된 이후 설계변경을 통한 계약금액 조정을 할 계획이었으나 2023년도에는 담당 업무가 변경되어 설계변경을 이행할 수 없었다고 진술하였다.

다만, 유용 사석 단가를 반영한 공사비 조정에 대해서는 현재 시행계획변

4) 2022년 공사감독원 4급 ▽▽▽, 2023년 공사감독 3급 ▼▼▼(퇴직)

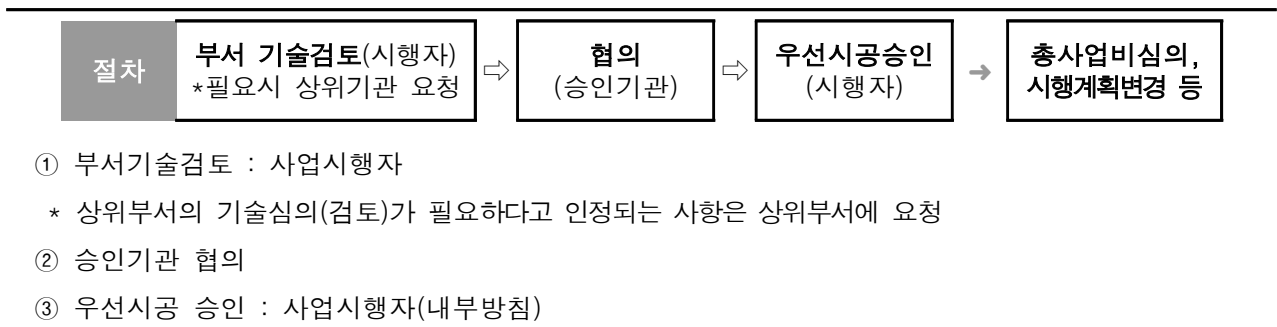
5) 「(계약예규)공사계약일반조건」 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급) ① 계약담당공무원은 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 「국고금관리법 시행규칙」 제72조에 의하여 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산급으로 지급할 수 있다.

경(설계변경)을 완료⁶⁾한 것으로 확인되었다.

나. 우선시공 절차 미이행에 관한 사항

公社「설계변경 전 우선시공기준」에 따르면 공사 시행 과정에서 부득이한 경우 [그림 1]과 같이 관련 절차를 이행하여 우선시공을 할 수 있으며,

[그림 1] 우선시공 시행절차



우선시공을 할 수 있는 대상은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때와 시설의 안전확보를 위해 시급한 복구가 필요한 경우로 규정하고 있다.

또한 관련 기준에 따른 시행절차 이행 후 사업시행자가 우선 시공을 지시할 때는 설계변경 시기 및 내용을 명확히 기재하고, 설계변경 요청 시 우선시공 협의 문서를 첨부하여야 한다.

따라서 공사감독원은 시행 과정에서 부득이한 설계변경 요인 발생 시 공사의 지연으로 품질저하 등이 우려되어 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있을 때는 우선 시공에 대한 부서 자체 기술검토를 거쳐 승인기관과 사전 협의하여야 하며 사업 시행자 우선시공 승인(내부방침) 후 공사를 진행하여야 했다.

6) ◆◆광역시 농축산과-37071(2024.12.30.)호. 「시행계획변경 승인 통보」

그런데 ☆☆지구 공사감독원(6급 <△△>)은 수제공 공사를 시행하면서 당초 설계시 측량한 하상지형 대비 현지여건 변동으로 2024. 5. 13.부터 같은 해 8. 5.까지 설계시 계획된 사석 물량을 [표 5]와 같이 초과 반입하여 공사를 진행하였음에도

감사일 현재(2024. 12. 5)까지도 설계변경을 이행하지 않고, 公社「설계변경 전 우선시공 기준」에 따라 부서 자체 기술 검토 및 승인기관과 사전협의 등의 절차 이행없이 우선시공한 사실이 있다.

[표 5] 수제공 속 채움 사석 물량 추가 투입 내역

지구명	수제공 속 채움 사석 물량(㎡)			변경사유
	당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	
☆☆	18,129	23,321	5,192	수제공 하상 지형변화에 따른 추가 사석 투입

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 향후 설계변경 절차 진행시 해당 사항 일부가 총사업비에 반영되지 않아 우선 시공한 공사비가 과다하게 정산되거나 시공사 및 승인기관과 분쟁이 발생할 우려가 있다.

다만, 우선 시공을 통해 투입된 추가 사석 물량에 대해서는 현재 시행계획변경(설계변경)을 완료⁷⁾한 것으로 확인되었다.

다. 지방서 규정 미준수에 관한 사항

公社「공사감독업무지침」 제8조(감독원의 근무수칙)와 제28조(공사중지 명령 등)에 따라 감독원은 공정계획에 따라 공사를 추진하고 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독해야하며

부실 공사가 발생하지 않도록 시공자가 지방서 내용과 부합되지 않게 시공

7) ◆◆광역시 농축산과-37071(2024.12.30.)호. 「시행계획변경 승인 통보」

하는 경우 재시공 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

또한 점검시 공사 시방서 규정과 적합하지 않게 시공한 내용이 확인되는 경우 [표 6]과 같이 벌점 측정 기준에 따라 부실의 정도를 측정하여 公社「건설공사 등의 벌점 운영지침」 제4조(부실측정 대상), 제6조(부실측정 및 벌점부과)에 따라 시공업체에게 벌점을 부과하여야 한다.

[표 6] 건설사업자주택건설등록업자 및 건설기술인에 대한 벌점측정기준

번호	주요 부실내용	벌점
18)	설계도서 ⁸⁾ 와 다른 시공	
	가) 주요 구조부를 설계도서와 다르게 시공하여 재시공이 필요한 경우	3
	나) 주요 구조부를 설계도서와 다르게 시공하여 보수·보강(경미한 보수·보강은 제외한다. 이하 이 번호에서 같다)이 필요한 경우	2
	다) 그 밖의 구조부를 설계도서와 다르게 시공하여 보수·보강이 필요한 경우	1

자료: 公社「건설공사 등의 벌점 운영지침」 원문 발췌

따라서, 공사감독원은 부실 공사가 발생하지 않도록 시공자가 시방서 내용과 부합되지 않게 시공하는 경우 재시공 등 필요한 조치를 하여야 하고

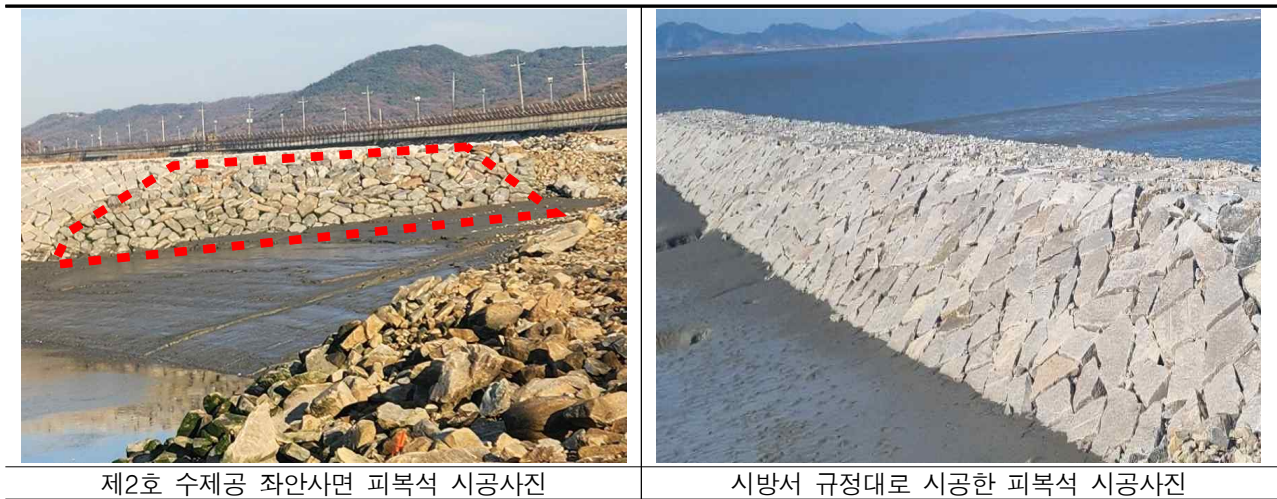
점검시 공사 시방서 규정과 부합되지 않게 시공한 내용이 확인되는 경우 벌점 측정 기준에 따라 부실의 정도를 측정하여 公社「건설공사 등의 벌점 운영지침」에 따라 시공업체에게 벌점을 부과하여야 했다.

그런데 수제공 및 근고공 시공 상태를 면밀하게 확인한 결과 ☆☆지구 공사 시방서 VI. 구조물공 2. 사석(KCS 64 30 10)편 내용 중 피복석 시공은 내부 사석이 누출되지 않도록 크기와 모양을 잘 선별하여 공극이 적어지도록 조밀하게 시공 하여야 한다고 규정하고 있음에도

8) 설계도서란 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거, 물량내역서를 말한다.

2023년에 시공된 제2호 수제공 좌안 사면 시점부에서 약 30m 구간의 피복석(600×700×850) 시공 시에 [그림 2]와 같이 ‘공사 시방서’ 규정과 달리 밀실하게 시공되지 못하고 피복석 간 공극이 속채움 사석이 누출될 만큼 과대⁹⁾하여

[그림 2] 피복석 시공 상태



제2호 수제공 좌안사면 피복석 시공사진
자료: 실지감사 중 촬영사진 재구성

시방서 규정대로 시공한 피복석 시공사진

빠른 조류속 및 사면매트 파손시에 피복석 간 공극을 통해 내부 속 채움 사석 누출로 인한 침하 발생으로 향후 수제공의 본래 기능을 발휘하지 못하게 될 우려가 있으므로 재시공 또는 관련 규정에 따라 시공사 부실벌점 부과 등 조치가 필요할 것으로 판단된다.

3. 관련부서 의견

○○○○지사에서는 감사 지적 사항에 대하여 이견은 없으며 사석 반입 중 ▲▲군 요청에 따른 유용 사석 대체 물량 및 추가 투입 물량에 대해 연내 설계 변경을 통해 계약 금액을 조정할 계획으로

○○○○지사 4급 ▽▽▽의 경우 2022. 7. 1. 자료 ☆☆지구 공사감독원으로

9) 2022. 9. 11. ○○○○지사에서는 빠른 조류속 및 사면매트 파손 등에 따라 속채움 사석의 이탈을 방지하고 10cm/EA이상의 사석 규격사용 지시(○○○○농어촌사업-2048호)

임명받아 2023. 1. 31. 같은 지사 3급 ▼▼▼(2023. 12. 31. 퇴직)에게 인계할때까지
유용사석은 반입 진행 중으로 골재원 변경으로 인한 추가 공종이 확정되지 않아
정확한 변경 금액을 산정할 수 없어 부득이하게 설계변경 없이 정산하게 되었으
나 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 준수 및 시공·품질관리에 철
저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 경고 요구

사 장(●●●●처장)공사감독원으로서 설계변경 전 우선시공 절차를 이행하
지 않는 등 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무), 제33조(설계변경 관리)를 준수
하지 않은 책임을 물어 ★★지역본부 ○○·○○지사 농어촌사업부 토목 4급
▽▽▽(2022년 공사감독), 6급 ◁◁◁(2024년 공사감독)에게 「경고」 조치하시기 바랍
니다. (경고)

한국농어촌공사 감사

(통보)

제 목 설계변경 등 공사감독 업무 소홀

해당부서 ★★지역본부 ○○○○지사

조치부서 ★★지역본부 ○○○○지사

내 용

1. 업무개요

★★지역본부 ○○·○○지사(이하 ‘○○○○지사’라 한다)에서는 기후 변화의 영향에 따른 해안 침식·지반유실 방지로 방조제 안정성을 확보하기 위해 [표 1]과 같이 ☆☆지구 국가관리 방조제개보수사업(이하 “☆☆지구”라 한다)을 시행하고 있으며 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

지사명 (본부명)	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)	
○○·○○ (★★)	☆☆ (국가관리 방조제개보수)	(주)○○○○○○○ ¹⁾ (◇◇◇)	2021. 9. 13.	5,197,725	2024.12.20.

자료: 지사 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사내용

지사명	지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	총사업비 (백만 원)
○○·○○	☆☆	103ha	해측사면 근고공 보강(L=490m), 수제공 보수·보강(L=244.3m)	7,738

자료: 지사 제출자료 재구성

1) (주)○○○○○○○ : ◆◆광역시 □□ ■■■로 469(△△△△△△ 7층)

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 설계변경 미이행에 관한 사항

公社「공사감독업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토) 및 제33조(설계변경 관리)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하고 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치 여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

공사 시행과정에서 설계변경이 필요한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「총사업비 관리지침」, 「농업생산기반정비사업 총사업비 관리지침」 등 관련 규정에 따라 처리하도록 규정하고 있다.

그리고 기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 시공방법 및 투입자재 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 설계변경을 통해 계약금액을 조정하도록 규정하고 있고

같은 조건 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급)에 따르면 설계변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 기성대가 신청시 개산급신청사유를 서면으로 작성하여 첨부하도록 규정하고 있다.

따라서, 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등에 따라

공사를 감독하여야 하고, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 공사 시행과정에서 설계변경을 실시하고 이에 따라 계약금액을 조정하거나

부득이하게 설계변경 없이 기성대가를 지급하는 경우에는 기성대가 신청시 개산금신청사유를 서면으로 작성하여 첨부하여야 했다.

그런데 시공업체에서 [표 3]과 같이 설계변경 필요성에 대한 실정 보고를 2022년부터 총 3회에 걸쳐서 공사감독원에게 요청하였음에도 불구하고

[표 3] 실정보고 총괄표

실정보고일	실정보고내용	검토일	감독원 검토서 주요 내용	검토자	비고
2022.7.11.	- ▲▲군 내 임시 사토장 사석(유용) 반입 건 ※ 금액 160백만 원	2022.7.13.	- 사석반입은 타당하나 공사비는 반입 완료 후 재산정 필요	4급 ▽▽▽ (공사감독)	
2023.10.23.	- 한지여건 변동에 따른 4호 수제공 추가물량 반영 요청 건 ※ 증액 213백만 원	2023.11.1.	- 하상 실측결과 추가물량 반영이 타당하여 향후 설계변경 예정	3급 ▼▼▼ (공사감독)	
2024.7.25	- 한지여건 변동에 따른 1,2,3호 수제공 추가물량 반영 요청 건 ※ 증액 2,830백만 원	2024.8.21.	- 해수유동에 따른 수치 재해석을 통해 수제공 연장 최종 결정 후 설계변경 예정	6급 ◁◁◁ (공사감독)	

자료: 부서 제출자료 재구성

해당 공사감독원(4급 ▽▽▽ 등 3인)은 감사일 현재(2024. 12. 5.)까지 낙찰차액 조정(1회)와 물가변동(5회)에 대한 설계변경²⁾만 실시하고, 시공업체에서 요청한 실정보고 내용에 대해서는 ‘설계변경 예정’이라는 검토의견서만 송부한 채 설계 변경 절차를 이행하지 않았다.

그리고 ▲▲군에서 자체 사업현장 사토장 활용 요청³⁾에 따라 2022. 10. 6.부터 2023. 2. 14.까지 당초 순 사석 물량 22,529m³ 중 5,039m³를 유용사석으로 대체

2) 낙찰차액 조정 1회(‘21.9.29.), 물가변동 4회(‘22.7.1, ‘22.11.30, ‘23.6.29, ‘24.3.28.)

3) ▲▲군 건설과-15375(2021.11.29.)호. (◆◆시 종합감사 조치사항 협조요청)

하여 반입하였음에도

해당 공사감독원⁴⁾은 연도말 준공 과정에서 유용사석과 순사석 반입물량의 확정 지연, 현지여건 변동으로 인한 사석 추가 투입 등으로 「(계약예규)공사계약 일반조건」에 따라 설계변경을 미쳐 실시하지 못하고

실제 반입한 유용사석을 순사석 단가로 정산하여 [표 4]와 같이 총 공사비 160백만 원 상당액을 시공업체에게 잘 못 지급한 사실을 확인하였다.

[표 4] 유용사석 단가 미조정 공사비

(금액단위: 백만원)

구분	정 산 액(A)			정 당 액(B)			지급오류액 (B - A)	비고
	계	순사석	유용사석	계	순사석	유용사석		
계	859	859	-	699	528	171	△160	
2022년	592	592	-	544	426	118	△48	
2023년	267	267	-	155	102	53	△112	

자료: 지사 제출자료 재구성

공사감독원(4급 ▽▽▽) 문답 결과 2022년도에는 유용사석이 전량 반입되지 않아 골재원 정리 및 사석 선별 작업 등 추가 비용이 발생할 수 있어 공사비 변경 금액에 대해서 정확하게 산출할 수 없어 개산급⁵⁾으로 기성금액을 확정하였고,

유용사석이 전량 반입된 이후 설계변경을 통한 계약금액 조정을 할 계획이었으나 2023년도에는 담당 업무가 변경되어 설계변경을 이행할 수 없었다고 진술하였다.

4) 2022년 공사감독원 4급 ▽▽▽, 2023년 공사감독 3급 ▼▼▼(퇴직)

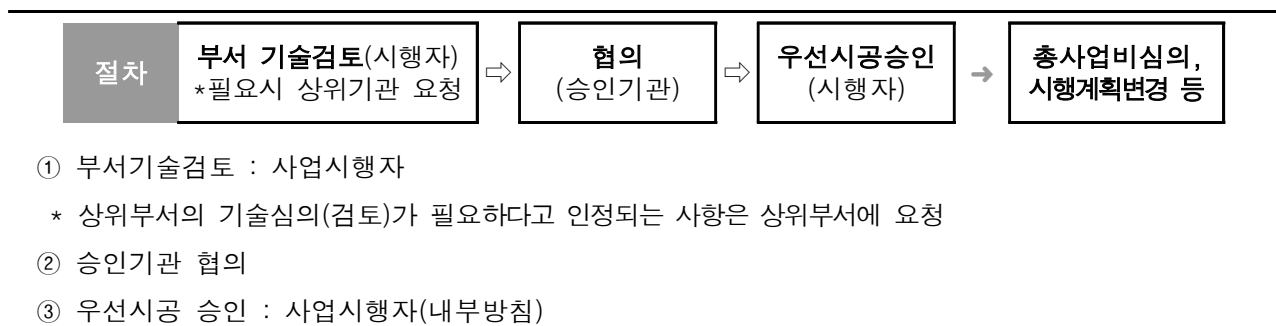
5) 「(계약예규)공사계약일반조건」 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급) ① 계약담당공무원은 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 「국고금관리법 시행규칙」 제72조에 의하여 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산급으로 지급할 수 있다.

다만, 유용 사석 단가를 반영한 공사비 조정에 대해서는 현재 시행계획변경(설계변경)을 완료⁶⁾한 것으로 확인되었다.

나. 우선시공 절차 미이행에 관한 사항

公社「설계변경 전 우선시공기준」에 따르면 공사 시행 과정에서 부득이한 경우 [그림 1]과 같이 관련 절차를 이행하여 우선시공을 할 수 있으며,

[그림 1] 우선시공 시행절차



우선시공을 할 수 있는 대상은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때와 시설의 안전확보를 위해 시급한 복구가 필요한 경우로 규정하고 있다.

또한 관련 기준에 따른 시행절차 이행 후 사업시행자가 우선 시공을 지시할 때는 설계변경 시기 및 내용을 명확히 기재하고, 설계변경 요청 시 우선시공 협의 문서를 첨부하여야 한다.

따라서 공사감독원은 시행 과정에서 부득이한 설계변경 요인 발생 시 공사의 지연으로 품질저하 등이 우려되어 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있을 때는 우선 시공에 대한 부서 자체 기술검토를 거쳐 승인기관과 사전 협의하여야 하며 사업

6) ◆◆광역시 농축산과-37071(2024.12.30.)호. 「시행계획변경 승인 통보」

시행자 우선시공 승인(내부방침) 후 공사를 진행하여야 했다.

그런데 ☆☆지구 공사감독원(6급 <<<)은 수제공 공사를 시행하면서 당초 설계시 측량한 하상지형 대비 현지여건 변동으로 2024. 5. 13.부터 같은 해 8. 5.까지 설계시 계획된 사석 물량을 [표 5]와 같이 초과 반입하여 공사를 진행하였음에도

감사일 현재(2024. 12. 5)까지도 설계변경을 이행하지 않고, 公社「설계변경 전 우선시공 기준」에 따라 부서 자체 기술 검토 및 승인기관과 사전협의 등의 절차 이행없이 우선시공한 사실이 있다.

[표 5] 수제공 속 채움 사석 물량 추가 투입 내역

지구명	수제공 속 채움 사석 물량(㎡)			변경사유
	당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	
☆☆	18,129	23,321	5,192	수제공 하상 지형변화에 따른 추가 사석 투입

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 향후 설계변경 절차 진행시 해당 사항 일부가 총사업비에 반영되지 않아 우선 시공한 공사비가 과다하게 정산되거나 시공사 및 승인기관과 분쟁이 발생할 우려가 있다.

다만, 우선 시공을 통해 투입된 추가 사석 물량에 대해서는 현재 시행계획변경(설계변경)을 완료⁷⁾한 것으로 확인되었다.

다. 지방서 규정 미준수에 관한 사항

公社「공사감독업무지침」 제8조(감독원의 근무수칙)와 제28조(공사중지 명령 등)에 따라 감독원은 공정계획에 따라 공사를 추진하고 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독해야하며

7) ◆◆광역시 농축산과-37071(2024.12.30.)호. 「시행계획변경 승인 통보」

부실 공사가 발생하지 않도록 시공자가 시방서 내용과 부합되지 않게 시공하는 경우 재시공 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

또한 점검시 공사 시방서 규정과 적합하지 않게 시공한 내용이 확인되는 경우 [표 6]과 같이 별점 측정 기준에 따라 부실의 정도를 측정하여 公社「건설공사 등의 별점 운영지침」 제4조(부실측정 대상), 제6조(부실측정 및 별점부과)에 따라 시공업체에게 별점을 부과하여야 한다.

[표 6] 건설사업자주택건설등록업자 및 건설기술인에 대한 별점측정기준

번호	주요 부실내용	별점
18)	설계도서 ⁸⁾ 와 다른 시공	
	가) 주요 구조부를 설계도서와 다르게 시공하여 재시공이 필요한 경우	3
	나) 주요 구조부를 설계도서와 다르게 시공하여 보수·보강(경미한 보수·보강은 제외한다. 이하 이 번호에서 같다)이 필요한 경우	2
	다) 그 밖의 구조부를 설계도서와 다르게 시공하여 보수·보강이 필요한 경우	1

자료: 公社「건설공사 등의 별점 운영지침」 원문 발췌

따라서, 공사감독원은 부실 공사가 발생하지 않도록 시공자가 시방서 내용과 부합되지 않게 시공하는 경우 재시공 등 필요한 조치를 하여야 하고

점검시 공사 시방서 규정과 부합되지 않게 시공한 내용이 확인되는 경우 별점 측정 기준에 따라 부실의 정도를 측정하여 公社「건설공사 등의 별점 운영지침」에 따라 시공업체에게 별점을 부과하여야 했다.

그런데 수제공 및 근고공 시공 상태를 면밀하게 확인한 결과 ☆☆지구 공사 시방서 VI. 구조물공 2. 사석(KCS 64 30 10)편 내용 중 피복석 시공은 내부 사석이 누출되지 않도록 크기와 모양을 잘 선별하여 공극이 적어지도록 조밀하게 시공

8) 설계도서란 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거, 물량내역서를 말한다.

하여야 한다고 규정하고 있음에도

2023년에 시공된 제2호 수제공 좌안 사면 시점부에서 약 30m 구간의 피복석(600×700×850) 시공 시에 [그림 2]와 같이 ‘공사 시방서’ 규정과 달리 밀실하게 시공되지 못하고 피복석 간 공극이 속채움 사석이 누출될 만큼 과대⁹⁾하여

[그림 2] 피복석 시공 상태



자료: 실지감사 중 촬영사진 재구성

빠른 조류속 및 사면매트 파손시에 피복석 간 공극을 통해 내부 속 채움 사석 누출로 인한 침하 발생으로 향후 수제공의 본래 기능을 발휘하지 못하게 될 우려가 있으므로 재시공 또는 관련 규정에 따라 시공사 부실벌점 부과 등 조치가 필요할 것으로 판단된다.

3. 관련부서 의견

○○○○지사에서는 감사 지적 사항에 대하여 이견은 없으며 사석 반입 중 ▲▲군 요청에 따른 유용 사석 대체 물량 및 추가 투입 물량에 대해 연내 설계 변경을 통해 계약 금액을 조정할 계획으로

9) 2022. 9. 11. ○○○○지사에서는 빠른 조류속 및 사면매트 파손 등에 따라 속채움 사석의 이탈을 방지하고 10cm/EA이상의 사석 규격사용 지시(○○○○농어촌사업-2048호)

○○○○지사 4급 ▽▽▽의 경우 2022. 7. 1. 자로 ☆☆지구 공사감독원으로 임명받아 2023. 1. 31. 같은 지사 3급 ▼▼▼(2023. 12. 31. 퇴직)에게 인계할때까지 유용사석은 반입 진행 중으로 골재원 변경으로 인한 추가 공종이 확정되지 않아 정확한 변경 금액을 산정할 수 없어 부득이하게 설계변경 없이 정산하게 되었으나 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 준수 및 시공·품질관리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사 장(○○○○지사장)은 시공업체에게 ‘공사 시방서’ 등 설계도서와 다르게 시공된 피복석 부분에 대해 公社 「공사감독업무지침」 제28조(공사중지 명령 등)에 따라 속 채움 사석이 누출되지 않도록 재시공을 지시하시고,

公社 「건설공사 등의 별점 운영지침」 제4조(부실측정 대상), 제6조(부실측정 및 별점부과)에 따라 ‘설계도서와 다른 시공’한 시공업체에게 별점 부과 방안을 검토 하시기 바랍니다. 「통보」